

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 987/2535

นายประยูร ชีวภรณ์ภักดิ์
บริษัทไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

นายประยูร ชีวภรณ์ภักดิ์ (ตาม
คำฟ้องใช้ว่า

ผู้ยื่นคำร้อง

ชีวภรณ์ภักดิ์) โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 49

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า การที่โจทก์อุทธรณ์ในลักษณะเป็นข้อกฎหมายทำนองว่ายังมีเหตุจำเป็นที่โจทก์ไม่สามารถไปรับเงินเดือนได้ก็ดี จำเลยห้ามโจทก์เข้าโรงงานก็ดี จำเลยกลับแก้ล้างเลิกจ้างโจทก์ก็ดี ยังไม่มีเหตุเพียงพอจะเลิกจ้างก็ดี ซึ่งต่างก็เป็นการอุทธรณ์ให้ต้องรับฟังข้อเท็จจริงที่ต่างกับคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง จึงเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมาย ถือเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 เหตุนี้จึงไม่รับอุทธรณ์โจทก์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์โจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โดยอุทธรณ์ข้อ 2.1 เป็นปัญหาว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ผิดนัดในการจ่ายค่าจ้างให้โจทก์หรือไม่ ข้อ 2.2 เป็นปัญหาว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อ 2.3 เป็นปัญหาว่า การที่จำเลยที่ 1 สั่งให้โจทก์ส่งมอบเอกสารและทรัพย์สินนั้นเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมาย คำสั่งเลิกจ้างโจทก์ไม่ชอบและการที่จำเลยที่ 1 เลิกจ้างโจทก์เป็นการผิดสัญญาจ้างหรือไม่ข้อ 2.4 เป็นปัญหาในเรื่องสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยจากจำเลยที่ 1 โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ทุกข้อด้วย

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 และผู้ร้องสอดต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้ว เฉพาะจำเลยที่ 1 แกลงคัดค้าน(อันดับ 105,102 แผ่นที่ 2)

ระหว่างพิจารณาโจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ศาลแรงงานกลาง อนุญาต ต่อมา นายนาคาบะโมริซากิ จำเลยที่ 2 ซึ่งโจทก์ถอนฟ้องไปแล้วนั้น ร้องสอดเข้าเป็นคู่ความร่วมกับจำเลยที่ 1 ศาลแรงงานกลางอนุญาต

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และผู้ร้องสอดร่วมกัน จ่ายค่าจ้างจำนวน 180,000 บาทให้โจทก์ และให้โจทก์คืน ทรัพย์สินและเอกสารอันดับที่ 1 และอันดับที่ 3 ถึงอันดับ ที่ 17 ตามคำร้องของ โจทก์ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2534 ให้จำเลยที่ 1 ฯลฯ

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 99)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 100)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า อุทธรณ์ข้อ 2.1 ของโจทก์ในประเด็น ที่ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ผิดนัดในการจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ หรือไม่นั้น ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าเป็นหน้าที่ของ โจทก์ที่จะต้องไปรับเงินเดือนที่สำนักงานของจำเลย การที่โจทก์ ไม่ได้ไปรับเงินเดือนดังกล่าวตามกำหนด จะถือว่าจำเลยผิดนัด ไม่ได้ จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยและเงินเพิ่มแก่โจทก์ โจทก์อุทธรณ์ว่า การที่โจทก์ไม่ได้ไปรับเงินเดือนนั้น

เป็นเพราะ จำเลยได้สั่งพนักงานโจทก์และห้ามโจทก์มิให้เข้าไปในโรงงานและ
สำนักงานของโจทก์โดยมิชอบ แต่ศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า การที่จำเลย
ที่ 1 สั่งพนักงานโจทก์และเลิกจ้างโจทก์ นั้นมิได้กระทำไปโดยกลั่นแกล้งโจทก์โดยหา
ทางบีบให้โจทก์ออกจากงานแต่ประการใด จึงเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับ ฟัง
พยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในปัญหา ข้อเท็จจริง ต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา
54

อุทธรณ์ข้อ 2.2 ของโจทก์ในประเด็นที่ว่า ผู้ร้องสอดต้องรับผิดชอบชำระเงินค่า
ตอบแทนปีละ 860,000 บาทแก่โจทก์หรือไม่นั้น ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า
สัญญาการมอบงานตามเอกสารหมายเลข จ.14 ที่ผู้ร้องสอดในฐานะกรรมการผู้จัดการ
บริษัทนิปปอนแอส จำกัด ทำไว้กับโจทก์ ไม่มีการกำหนดว่าโจทก์จะต้องทำงาน
อย่างไร และบริษัทนิปปอนแอส จำกัด มีอำนาจบังคับบัญชาโจทก์หรือไม่เพียงใด จึง
มิใช่สัญญาซึ่งโจทก์จะต้องทำงานให้แก่บริษัทนิปปอนแอส จำกัดและบริษัทนิปปอน
แอส จำกัดจะจ่ายสินจ้างให้ตลอดเวลาที่โจทก์ทำงานให้ ไม่ถือว่าเป็นสัญญาจ้าง
แรงงาน แม้ผู้ร้องสอดจะเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทนิปปอนแอส จำกัด ซึ่งอยู่
ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โจทก์ก็มีอาจฟ้องให้ผู้ร้องสอดรับผิดชอบตาม
สัญญาดังกล่าวที่ศาลแรงงานได้ แต่อุทธรณ์ของโจทก์เกี่ยวกับเรื่องนี้ มิได้โต้แย้งว่า
คำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางไม่ชอบอย่างไร และโจทก์มีสิทธิที่จะฟ้องให้ผู้ร้อง
สอดรับผิดชอบตามสัญญาดังกล่าวที่ศาลแรงงานกลางได้เพราะเหตุใด อุทธรณ์ของโจทก์
ในข้อนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อุทธรณ์ข้อ 2.3 ของโจทก์ในประเด็นที่ว่า การที่จำเลยที่ 1 เลิกจ้างโจทก์
เป็นการเลิกจ้างที่ผิดสัญญาจ้างและเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่นั้น ศาล
แรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า การที่จำเลยที่ 1 เลิกจ้างโจทก์ มิใช่เรื่อง ที่จำเลยที่ 1

กลั่นแกล้งโจทก์โดยหาทางบีบให้โจทก์ออกจากงานแต่ประการใด โจทก์อุทธรณ์ว่า การที่จำเลยที่ 1 สั่งให้โจทก์พักงานและไม่ให้โจทก์เข้าทำงานนั้น จำเลยมีเจตนากลั่นแกล้งโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและเป็นการผิดสัญญาจ้างจึงเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54

อุทธรณ์ข้อ 2.4 ของโจทก์ในประเด็นเกี่ยวกับค่าชดเชยนั้นศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์จงใจทำให้จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างเสียหายและฝ่าฝืนคำสั่งโดยชอบของจำเลยกรณีร้ายแรงจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง คຸ້ມครองแรงงาน ข้อ 47(3)(4) โจทก์อุทธรณ์ว่าคำสั่งของจำเลยไม่ชอบ และจำเลยมิได้จงใจทำให้โจทก์เสียหายจำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชย พร้อมดอກເບີຍແກ່โจทก์เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 เช่นกัน ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ทุกข้อของโจทก์มานั้นชอบแล้ว ยกคำร้อง

อุทธรณ์ข้อ 2.4 ของโจทก์ในประเด็นเกี่ยวกับค่าชดเชยนั้นศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์จงใจทำให้จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างเสียหายและฝ่าฝืนคำสั่งโดยชอบของจำเลยกรณีร้ายแรงจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง คຸ້ມครองแรงงาน ข้อ 47(3)(4) โจทก์อุทธรณ์ว่าคำสั่งของจำเลยไม่ชอบ และจำเลยมิได้จงใจทำให้โจทก์เสียหายจำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชย

พร้อมดอกเบี้ยวแก่โจทก์เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล
แรงงานกลางเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 เช่นกัน ที่ศาลแรงงาน
กลางไม่รับอุทธรณ์ทุกข้อของโจทก์มานั้นชอบแล้ว ยกคำร้อง

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-อุดม เฟื่องฟูง-สมมาตร พรหมานุกูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>